

费、搬迁费用及搬迁误工费及利息损失进行了赔偿。郭某甲不服该赔偿决定，提起本案诉讼。

郭某甲陈述其家庭成员为其父郭某乙、母亲(已去世)、姐姐(已出嫁、户籍不在本村)、郭某甲妻子和孩子，主张郭某甲与郭某乙已经分户，案涉房屋办理了宅基地证，因为时间久了未找到，并称在办理案涉房屋建设工程规划许可证时已向行政机关提交。为查明案件事实，法院向区自然资源和规划局某所调取郭某甲办理规划许可证时提交的申请材料，该所提供郭某甲办理规划许可证时提交的全部四份材料：一是常住人口登记卡；二是加盖某村委会印章的《证明》，其上载明“我村某组村民郭某甲，该户宅基地四至：东王某某，西路，南路，北郭某乙……”三是建房申请书；四是民房(住宅)建设工程规划许可证申请表。该单位未查找到郭某甲办理宅基地证的任何材料。

【案件焦点】

1. 案涉房屋是否属于合法建筑；2. 某镇政府基于违法建筑作出的《行政赔偿决定书》应予撤销。

【法院裁判要旨】

徐州铁路运输法院经审理认为：生效裁判确认某镇政府强制拆除案涉房屋的行政行为违法，并判令某镇政府限期作出赔偿决定，某镇政府是行政赔偿义务机关。

被诉行政赔偿决定合法。关于郭某甲各项损失及赔偿情况，分别评判如下：关于房屋损失。双方对案涉房屋总面积无异议，对是否系合法建筑存在争议。郭某甲主张案涉房屋为合法建筑，应承担举证责任。郭某甲陈述其姐姐已经出嫁不在本村生活，其系该户唯一的儿子，并主张其已经分户，与“一户一宅”

原则不符，且郭某甲并未提供分户证据和其符合分户条件的法律依据。农村村民建设住宅，应先行申请用地并获得批准，郭某甲虽然提交了规划许可证，但没有提交建设房屋前单独取得案涉土地使用权的证据，且在其诉称因客观原因不能举证的情况下，法院到有关部门调查取证，亦未查找到郭某甲办理土地使用权证的任何材料。故，在案证据不能证明案涉房屋系合法房屋。鉴于该房屋已被拆除不能恢复原状，赔偿决定以货币赔偿作为赔偿方式，以郭某甲起诉确认被诉强拆行为违法之日为价值点，以重置价进行价值评估，赔偿房屋损失并无不当。徐州铁路运输法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定，判决如下：

驳回原告郭某甲的诉讼请求。

郭某甲不服一审判决，提起上诉。

江苏省徐州市中级人民法院经审理认为：郭某甲主张案涉房屋应当按照合法建筑进行安置补偿，并提交乡村建设规划许可证以证明案涉房屋的合法性。某镇政府并未对案涉房屋按照合法建筑进行赔偿，其依据在于郭某甲不具备分户条件，没有宅基地证，郭某甲系以其父亲的宅基地证骗领了规划许可证。从郭某甲提供的案涉乡村建设规划许可证的证载内容来看，附图及附件名称中明确载明“2. 土地证复印件”，虽然一审法院依职权向区自然资源和规划局某所调取的郭某甲办理规划许可证提交的申请材料中并未有宅基地证，但郭某甲陈述宅基地证已丢失，而办理案涉规划许可证提交的申请材料中有某村委会出具的郭某甲使用宅基地的书面证明，在案涉规划许可证申请表中有当地村委会、规划办及镇政府的审核签章，故本案证据能够证明郭某甲以其合法土地使用权申请办理了案涉规划许可证。同时，郭某甲的规划许可证载明的四邻显示“北：郭某乙”，与规划许可证申请表及某村委会出具的书面证明的四至相一致，与郭某乙的土地证及规划许可证载明的四至明显不同，证载四邻与郭某甲及郭某乙住宅南北相邻的实际情况一致，故某镇政府主张郭某甲以郭某乙宅基地证骗领规划许可证缺乏事实依据。本案中，郭某甲为翻建案涉房屋，已经按照法定程序申请办理乡村建设规划许可证，自乡村建设规划许可证颁发之日起，

只要郭某甲严格按照该乡村建设规划许可证进行建设，郭某甲就已经取得案涉房屋为合法建筑的信赖利益。在对案涉房屋进行征收时，征收部门就应当按照合法建筑的补偿标准对郭某甲进行征收补偿，而不能通过否定规划许可证的法律效力对案涉房屋以重置成本进行赔偿。某镇政府主张郭某甲为“一子户”，不具备分户条件，但规划部门已经为郭某甲办理规划许可证，就不能再以所谓的当地分户政策来否定规划许可证的法律效力。故郭某甲主张案涉房屋应当按照合法建筑进行安置补偿具有事实和法律依据，案涉行政赔偿决定依据重置价值对案涉房屋进行赔偿缺乏依据，应予撤销，某镇政府应当按照合法建筑的赔偿标准重新作出赔偿决定，一审判决认定事实不清，应予改判。

江苏省徐州市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一款第一项、第八十九条第一款第二项规定，作出如下判决：

- 一、撤销徐州铁路运输法院(2022)苏xxx×行赔初xx号行政赔偿判决；
- 二、撤销某镇政府作出的《行政赔偿决定书》；
- 三、责令某镇政府在本判决生效之日起六十日内重新作出行政赔偿决定。

【法官后语】

宅基地上建筑物合法与否，是确定征收补偿标准的关键因素。征收补偿过程中，部分地方政府会以被征收人属于“一子户”不符合地方分户政策为由否定被征收建筑物的合法性，并以此为由否定宅基地上建筑物的合法性，从而降低征收补偿标准。对于地方分户政策能否成为合法建筑的认定依据，实践中存在两种截然不同的观点：第一种观点认为，我国宅基地的分配遵循“一户一宅”的基本原则，由于宅基地资源的福利性及有限性，部分地方在分配宅基地时，存在“一子户”往往只分配一处宅基地的情形，此种情况具有现实合理性，在征收补偿过程中，“一子户”分配的宅基地上建筑物不应当按照合法建筑进行补偿；第二种观点认为，即使“一子户”分配了两处宅基地，只要“一子户”中的父母与子女均独立分户，且两处宅基地均为合法取得，宅基地上房屋均按规划要求建设，对于两处宅基地上建设的房屋均应当按照合法建筑予以补偿。笔者认为，地方分户政策不应成为建筑合法与否的认定依据，理由如下：

第一，规划许可证是认定建筑合法性的依据。《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条第一款和第二款规定：“在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由省、自治区、直辖市制定。”《江苏省城乡规划条例》第四十二条第一款规定：“农村村民在乡、村庄规划区内农村集体土地上自建住房的，应当向乡、镇人民政府提交宅基地使用证明或者房屋权属证明、村民委员会意见、新建住宅相关图建等有效证明文件，由城市、县城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。”根据上述法律、地方性法规的规定，农村村民在合法取得宅基地后，在宅地上建设房屋应当取得由城乡规划主管部门核发的乡村建设规划许可证，并严格按照乡村建设规划许可证的许可内容进行建设。建设人获批乡村建设规划许可证后，严格按照许可内容建设的，应当认定建筑物为合法建筑。因此，规划许可证是认定合法建筑的依据。建筑物被征收的，征收部门不应以建设人不符合地方分户政策为由否定建筑物的合法性。建设人要求征收部门按照合法建筑标准给予征收补偿的，人民法院应当予以支持。

第二，地方分户政策不应成为否定建筑物合法性的事由。农村地区主要以“户”为单位开展劳动生产经营活动，在分配承包地及宅基地时，往往也以“户”为单位进行土地资源的分配。《中华人民共和国土地管理法》第六十二条规定，农村村民一户只能拥有一处宅基地。其中的“户”是指独立的家庭承包经营户，即使农户属于“一子户”，成年子女具备独立的分户条件时，只要集体经济组织对成年子女进行了独立分户，此时父母与子女也成为两个独立的家庭承包经营户，此种情形下分配的两处宅基地并不违反“一户一宅”的基本原则。“一子户”分配一处宅基地仅是地方政府分配宅基地时的政策考量，地方政策不能否定规划许可证的法律效力，不能成为认定建筑合法性的依据。征收补偿过程中对“一子户”仅认定一处宅基地上的房屋为合法建筑，系对“一户一宅”法律原则的误读。

第三，征收补偿应当保障被征收人的信赖利益。本案中，郭某甲提供的乡村建设规划许可证附件名称明确载明了土地证复印件，表明郭某甲申请规划许可证时已提交宅基地证，虽然一审法院向有关部门未调取到宅基地证，但办理规划许可证的申请材料中有当地村委会出具的使用宅基地书面说明，村委会、规划办及镇政府的审核签章，足以说明郭某甲依照合法程序办理了规划许可证。规划许可证颁发后，郭某甲即取得案涉房屋属于合法建筑的信赖利益，基于诚信政府、法治政府的建设要求，地方政府在进行征收补偿时，如果仅以地方分户政策否定规划许可证的法律效力，会对政府公信力造成损害，也会使被征收人基于规划许可证取得的对合法建筑的信赖利益置于不稳定的状态中。对于郭某甲建设的案涉房屋，因已被某镇政府强制拆除，故某镇政府应当以不低于合法建筑补偿标准作出行政赔偿。

编写人：江苏省徐州市中级人民法院 周威

二、环境资源纠纷

(一)环境污染责任纠纷

22

环境污染侵权中“受害人故意”的举证责任承担

——张某某诉某油田分公司、某采油厂环境污染责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

郑州铁路运输中级法院(2023)豫71民终1号民事判决书

2. 案由：环境污染责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):张某某

被告(上诉人):某油田分公司、某采油厂

【基本案情】

2014年2月23日,张某某与某镇村组签订土地承包协议,约定由张某某承包该村一处土地,承包土地面积9亩,后张某某开始在该土地上种植海棠、白蜡、垂柳等树木。2018年10月、2019年12月,张某某承包地附近的隶属于

某油田分公司及其分支机构某采油厂的一水井和一油井先后发生污水和原油泄漏，造成张某某承包地上种植的树木死亡和受损。张某某因此诉至法院，请求：(1)判令某油田分公司、某采油厂采取补救措施，恢复张某某承租的受污染土地；(2)判令某油田分公司、某采油厂连带赔偿张某某因污染造成地上附着物的损失及经营损失合计**390310**元。某油田分公司、某采油厂辩称，其管理的水、油井管道泄漏系因张某某故意种植白蜡等深根系树木所致，由此造成的损失应由张某某自行承担。

诉讼中经司法评估，张某某认可现场勘验结果的损失：死亡种树和经营期间的损失评估基准日**2021年11月2日**所表现的市场价值为**219045**元，受损未死亡种树，按正常种树评估价值为**107834**元。某油田分公司、某采油厂认可现场勘验结果的损失：死亡种树和经营期间的损失评估基准日**2021年11月2日**所表现的市场价值为**94504**元，受损未死亡种树，按正常种树评估价值为**94979**元。张某某支付评估费**30000**元。